research institute

Das Recht auf Erklärung nach DSGVO und KI-VO

3. Symposium Automatisierung der Arbeit

09. März 2026

Dr. Madeleine Müller, BA MU
Senior Researcher | Senior Consultant
madeleine.mueller@researchinstitute.at

Research Institute AG & CO KG– Digital Human Rights Center

Florianigasse 55/10
1080 Wien

https://researchinstitute.at

research institute

Research Institute

Forschung

Wissenschaftliche Forschung an der Schnittstelle von Technik, Recht, Gesellschaft. Grund- und datenschutzrechtliche Fragen sowie gesellschaftliche Folgen und ethische Aspekte neuer Technologien.

Consulting

Fachlich kompetente sowie effiziente und lösungsorientierte Beratung im Bereich Datenschutz und IT- Compliance.

Lehre

Seminare, Vorträge und Tagungen, akademische Lehre und Kurse in Kooperation mit führenden Expert:innen der Branche sowie wissenschaftliche Publikationen

Academy

Die Research Institute-Academy (RIAC) versteht sich als interdisziplinäre Plattform für Wissenstransfer und berufliche Weiterbildung in den Bereichen Technik, Recht, Verwaltung und Ethik.

network.fair.data

network.fair.data ist ein Netzwerk von gemeinnützigen Organisationen und social entrepreneurs, das es ermöglicht, niederschwellig und preiswert Zugang zu praxisrelevanten Informationen zum Datenschutz mit Blick auf NPOs zu bekommen.

research institute

Dr. Madeleine Müller, BA MU

- Senior Researcher und Senior Consultant am Research Institute – Digital Human Rights Center Wien (https://researchinstitute.at/)
- Lektorin an der Hochschule Burgenland
- Ausbildung:
  - Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
  - Studium der Philosophie und Politischen Philosophie an der Universität Wien und Universitat Pompeu Fabra Barcelona
- Forschungsschwerpunkte:
  - Digitale Menschenrechte und Ethik mit besonderem Fokus auf Datenschutz, Künstliche Intelligenz, Plattformregulierung, algorithmische Entscheidungsfindung und Betroffenenrechte
- Forschungs- und Consultingprojekte (Auswahl): Horizon Europe (microb-AI-ome, dAIbetes, PROBE), national (FAIR AI, Role Model, Aufklärung 4.0, AI Know, Leitfaden Digitale Verwaltung: KI, Ethik und Recht)
- Publikationen (Auswahl):
  - *Müller/Scheichenbauer,* KI im Bewerbungsverfahren. Ein Querschnitt durch individuelle und kollektive Rechte auf Information, Transparenz und Mitbestimmung, ailex (iE).
  - *Müller,* AI-based credit scoring at the intersection of GDPR and AI Act: lessons from the SCHUFA judgment, ERA Forum 2025.
  - *Müller/Scheichenbauer/Schneeberger,* Wissenskultur im KI-Zeitalter – eine Auseinandersetzung mit der KI-Kompetenz nach Art 4 AI Act und ihren praktischen Implikationen, ZIIR 2025, 250.
  - *Poindl/Müller,* Das Recht auf Erklärung im AI Act. Betroffenenrecht mit Potenzial oder Papiertiger?, VbR 2025/24, 40.
  - *Müller/Scheichenbauer/Schneeberger,* Der Auskunftsanspruch im Zeitalter KI-gestützter Entscheidungsprozesse – Querverbindungen von Art 15 Abs 1 lit h iVm Art 22 DSGVO und Art 86 AI Act in der Praxis, in *Jahnel*, Jahrbuch Datenschutzrecht 2024 (2025), 157.
  - *Müller/Schneeberger,* Menschenrechtsfolgenabschätzungen im Artificial Intelligence Act. Ein Instrument zum Schutz von vulnerablen Gruppen oder bloße Pflichtübung?, juridikum 2024, 265.

© Andreas Czák

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

Potenziale vs. Herausforderungen

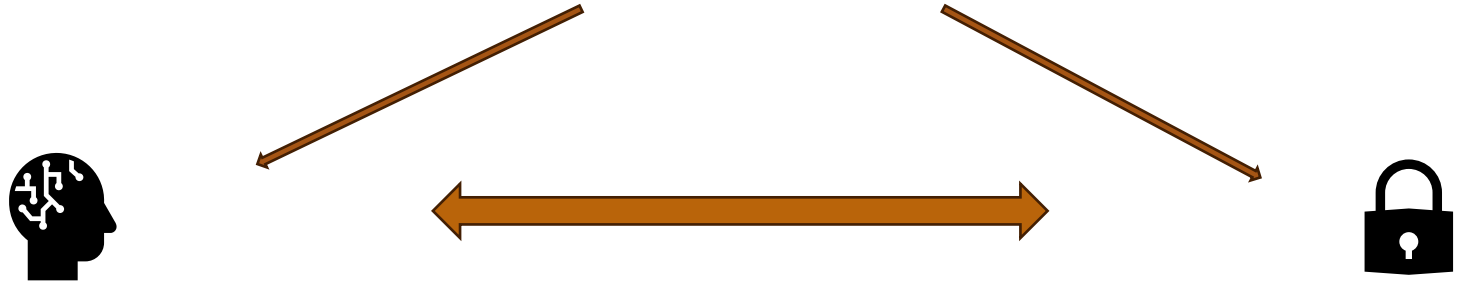
Potenziale

- Produktivitäts- und Effizienzsteigerung
- Objektivität in Entscheidungsprozessen
- Reduktion administrativer Aufgaben
- Qualitätssicherung
- Zugang zu Wissen und Information
- Innovationspotenzial
- Neue Problemlösungswege
- …

Herausforderungen / Gefahren

- Eingriff in Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte durch Überwachung und datenschutzrechtliche Bedenken
- Diskriminierungspotenzial und Eingriffe in die Menschenwürde
- Verletzung von weiteren Grund- und Menschenrechten (Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit)
- Schwierige Nachvollziehbarkeit und Transparenzbedenken („Black box“)
- Ausblenden der Partikularitäten eines Einzelfalls
- „Deskilling“ und „Overreliance“
- Pflichten von KI-Einsetzenden gegenüber Rechten von Betroffenen
- Arbeitsmarktverdrängung, Entmenschlichung
- …

FOKUS: Erklärung KI-basierter Entscheidungen



AI Act

DSGVO

Bedeutung von Informationen über Entscheidungsprozesse

- **Funktion:**
  - Rechtmäßigkeit von Entscheidungen und Datenverarbeitungen überprüfbar zu machen
  - Informationen über eine Entscheidung an Betroffene (Transparenz!)
  - Grundlage für Ausübung weiterer Rechte
  - „Türöffner-Funktion“
- **Große Bedeutung des Auskunftsanspruchs im KI-Zeitalter!**
  - „Black-Box-Problematik“
  - eXplainable AI (XAI)
- Rechte auf Erklärung und Auskunft als zentrale Säule für: Stärkung eines grund- und menschenrechtsbasierten Ansatzes

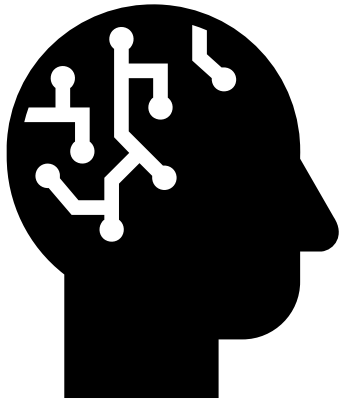
Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

AI Act: Vorgelagerte Informationspflichten

- **Art 26 Abs 7 AI Act:** Vor Inbetriebnahme oder Verwendung eines Hochrisiko-KI-Systems am Arbeitsplatz müssen Betreiber (Arbeitgeber)…
  - …betroffene Beschäftigte darüber informieren, dass sie dem Einsatz von Hochrisiko-KI unterliegen werden
  - …Arbeitnehmervertretung über den KI-Einsatz informieren

  →Informationen im Einklang mit unionsrechtlichen und nationalen arbeitsrechtlichen Vorschriften

  → bspw nationale Mitwirkungspflichten des Betriebsrats berücksichtigen (Vgl etwa §§96ff ArbVG)



- **Art 26 Abs 11 AI Act:** Information, dass Arbeitgeber Hochrisiko-KI in Entscheidungsfindungsprozessen einsetzt und Beschäftigte diesen Entscheidungen unterliegen werden (zB Schichtzuteilungen durch neues KI-gestütztes Planungstool)

DSGVO: Information und Transparenz

- DSGVO beruht auf dem Prinzip der **rechtmäßigen und transparenten Verarbeitung** personenbezogener Daten (Art 5 Abs 1 lit a DSGVO)
- **Übermittlung** transparenter Informationen an betroffene Personen in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher Sprache (Art 12 Abs 1 DSGVO)
- **Pflicht gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO,** Betroffenen bei Datenerhebung gewisse Informationen mitzuteilen (zB Angaben zum Verantwortlichen, zu den Zwecken der Verarbeitung, zu Kategorien von Empfängern, zum Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling)
- Die Informationspflichten des AI Act bestehen zusätzlich **zu jenen der DSGVO**, da der **AI Act die Bestimmungen der DSGVO unberührt** lässt!

Zwischenfazit: Transparenz gegenüber Belegschaft/Betroffenen und vorgelagerte Informationen sind Grundprinzipien beim KI-Einsatz im Beschäftigtenkontext!

Das Auskunftsrecht nach der DSGVO

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

Das Auskunftsrecht

- Art 15 DSGVO konkretisiert die Garantie in Art 8 Abs 2 GRC
  - unterstreicht **zentrale Bedeutung** für **transparenten Datenschutz**
  - Mit §1 Abs 3 Z 1 DSG als **Grundrecht** im Verfassungsrang verankert
- Träger des Auskunftsrechts ist ausschließlich die **betroffene Person** („höchstpersönliches Recht“)
- Das Auskunftsrecht verpflichtet den **Verantwortlichen** (bzw alle gemeinsam Verantwortliche) und ist an diesen zu richten
- **Danach haben Betroffene das Recht, vom Verantwortlichen Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende pbz Daten verarbeitet werden + auf zahlreiche andere Informationen**

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

research institute

DSGVO: Auskunftsrecht

Artikel 15 DSGVO

1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

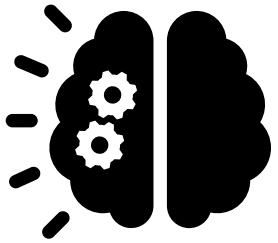
[...]

h. das **Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung** einschließlich **Profiling** gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – **aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen** einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

- **Beinhaltet:** Bestätigung über Verarbeitung personenbezogener Daten und Informationen über Verarbeitungszwecke, Empfänger, Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörden, Speicherdauer, Drittlandsübermittlungen etc.
- **Bei automatisierten Entscheidungsfindungen nach Art 22 DSGVO:**
  - Aussagekräftige Informationen über involvierte Logik sowie die Tragweite und angestrebten Auswirkungen!

Automatisierte Entscheidungen

- **Automatisierte Entscheidungsfindungen / Profiling nach Art 22 DSGVO**
  - Betroffene Personen haben das Recht, nicht einer ausschließlich automatisierten Verarbeitung (einschließlich Profiling) unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise beeinträchtigt
  - Verbotsnorm mit taxativen Erlaubnistatbeständen (zB ausdrückliche Einwilligung →fraglich im Arbeitskontext)
  - Angemessene Garantien zum Schutz der Rechte der Person nach Art 22 Abs 3: Recht auf Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung
- **EuGH-Urteil in Rs SCHUFA (07.12.2023, C-634/21):** Eine „ausschließlich automatisierte Entscheidung“ liegt auch vor, wenn die Entscheidung maßgeblich von einer automatisierten Auswertung abhängt, selbst, wenn eine Person an der Entscheidung beteiligt ist.
- **Entscheidung BVwG 1. 9. 2025, W256 2235360 -1 / 36 E zu „AMAS“:**
  - Letztentscheidung bei AMS-Beschäftigten; Abweichungen von AMAS-Wert möglich



Mitzuteilende Informationen

✓ **Involvierte Logik: Gegenstand vieler Diskussionen!**

- nach Ansicht der DSB: Eingangsvariablen, Gewichtung der Parameter, Informationen über das Zustandekommen der Parameter, Zuordnung der betroffenen Person zu Bewertungsergebnis, Aufzählung über Profilkategorien
- den Schlussanträgen zum SCHUFA-Urteil kann entnommen werden, dass die involvierte Logik auf jeden Fall detaillierte Erläuterungen zur Methode der Berechnung des Score-Werts umfasst;
- Frage: einzelfallbezogene Erklärung oder Hinweis auf aggregierte Ebene ausreichend?
- Neue Erkenntnisse durch EuGH-Urteil in der Rs Dun & Bradstreet (27.02.2025, C-203/22)
  - Maßgebliche Informationen zur Erreichung eines Ergebnisses
  - Nachvollziehbarkeit, Rechteausübung, keine Algorithmen
  - Geschäftsgeheimnisse: Interessenabwägung Behörde / Gericht

✓ **Tragweite und angestrebte Auswirkungen:**

- möglichst lebensnahe Beschreibung zu empfehlen
- Informationen darüber, welche Verarbeitungsergebnisse zu welcher Entscheidung führen können

research institute

Sanktionen und Rechtsschutz

- Verletzung des Auskunftsrechts ist mit Geldbuße von bis zu € 20 Mio. oder von bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres bedroht →es gilt der höhere Betrag (Art 83 Abs 5 lit b DSGVO)
- Bei Ablehnung oder Nichterledigung des Antrags →Beschwerde an DSB binnen eines Jahres ab Kenntnis (Art 77 DSGVO) →verjährt nach 3 Jahren!
- Parallele Geltendmachung von Betroffenenrechten auch vor ordentlichen Gerichten mit Klage möglich (Vgl. OGH 23.05.2019, 6 Ob 91/19d)
- Bei materiellem oder immateriellem Schaden: SE-Anspruch nach Art 82 DSGVO iVm §29 DSG.

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

Das Recht auf Erklärung nach dem AI Act

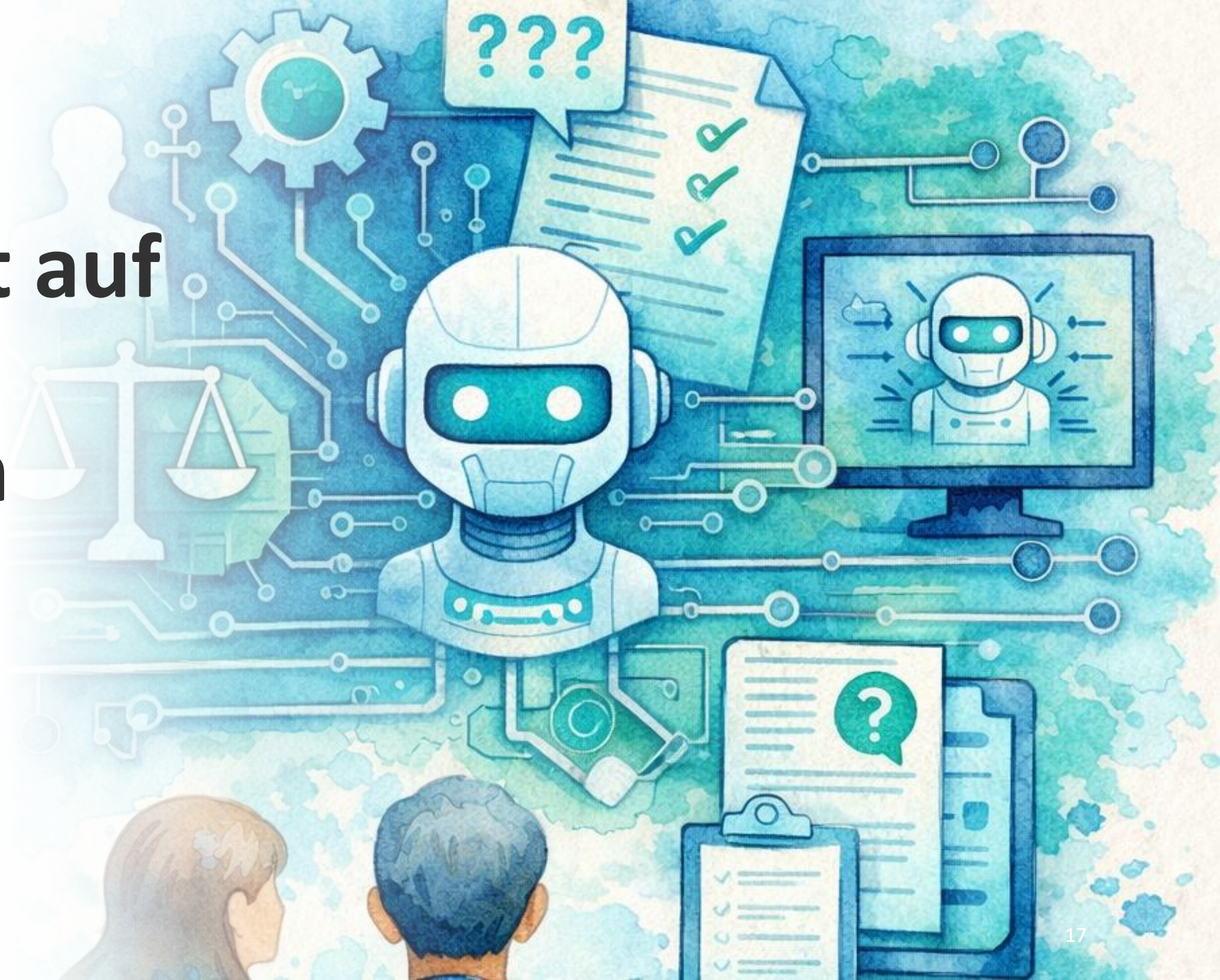


Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

Hintergrund

- Art **86 AI Act** sieht ein „Recht auf Erläuterung der Entscheidungsfindung im Einzelfall“ vor
- Auf Bestreben des EP eingeführt
- Zentrale Funktion: Grundlage für Ausübung weiterer Rechte (vgl ErwGr 171 AI Act)
- Einziges Betroffenenrecht im AI Act, das direkt gegenüber dem Betreiber durchsetzbar ist
  - Rechtsanspruch und keine Verbotsnorm (≠ Art 22 DSGVO)
  - *Ex post*-Anspruch
- Anwendbar mit **2. August 2026**
- **Vage Formulierung und keine konkreten praktischen Handlungsanweisungen**

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

Das Recht auf Erklärung im AI Act

Artikel 86 AI Act

1. **Personen**, die **von einer Entscheidung betroffen** sind, die der **Betreiber** auf der **Grundlage der Ausgaben** eines in Anhang III aufgeführten **Hochrisiko-KI-Systems**, mit Ausnahme der in Nummer 2 des genannten Anhangs aufgeführten Systeme, getroffen hat und die **rechtliche Auswirkungen** hat oder sie in ähnlicher Art erheblich auf eine Weise beeinträchtigt, die ihrer Ansicht nach ihre **Gesundheit**, ihre **Sicherheit** oder ihre **Grundrechte beeinträchtigt**, haben das **Recht**, vom Betreiber eine **klare und aussagekräftige Erläuterung** zur Rolle des KI-Systems im Entscheidungsprozess und zu den wichtigsten Elementen der getroffenen Entscheidung zu erhalten.

2. Absatz 1 gilt nicht für die Verwendung von KI-Systemen, bei denen sich **Ausnahmen** von oder Beschränkungen der Pflicht nach dem genannten Absatz aus dem **Unionsrecht oder dem nationalen Recht** im Einklang mit dem Unionsrecht ergeben.

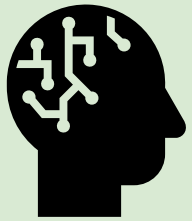
3. Dieser Artikel gilt nur insoweit, als das Recht gemäß Absatz 1 **nicht anderweitig im Unionsrecht festgelegt** ist.

research institute

Voraussetzungen

- Ausgabe eines Hochrisiko-KI-Systems gemäß Art 6 Abs 2 iVm Anhang III AI Act

  - Biometrie (biometrische Fernidentifizierungssysteme, biometrische Verifizierung, Emotionserkennung, etc.)
  - Allgemeine und berufliche Bildung (Zulassungsverfahren zu Bildungseinrichtungen, Bewertung von Lernergebnissen, etc.)
  - Beschäftigung und Personalmanagement (Bewerbungsverfahren, Entscheidungen über Kündigungen, etc.)
  - Zugänglichkeit und Inanspruchnahme grundlegender privater und öffentlicher Dienste und Leistungen (Sozialleistungen, Bonitätsbewertungen, Preisbildung bei Lebens- und Krankenversicherungen, Priorisierung von Notrufen, etc.)
  - Strafverfolgung (Lügendetektoren, Bewertung von Beweismitteln, Straffälligkeitsrisiko, etc.)
  - Migration, Asyl und Grenzkontrolle (Identitätsfeststellung, etc.)
  - Rechtspflege und demokratische Prozesse (Beeinflussung des Wahlverhaltens, etc.)



- Ausnahme: Kritische Infrastruktur (Anhang III Punkt 2 AI Act) !

research institute

Voraussetzungen

- Das System muss ein signifikantes Risiko für die Gesundheit, Sicherheit oder die Grundrechte natürlicher Personen darstellen.
- Dies ist gemäß Art 6 Abs 3 AI Act nicht der Fall, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

  - das KI-System ist dazu bestimmt, eine eng gefasste Verfahrensaufgabe durchzuführen;
  - das KI-System ist dazu bestimmt, das Ergebnis einer zuvor abgeschlossenen menschlichen Tätigkeit zu verbessern;
  - das KI-System ist dazu bestimmt, Entscheidungsmuster oder Abweichungen von früheren Entscheidungsmustern zu erkennen, und ist nicht dazu gedacht, die zuvor abgeschlossene menschliche Bewertung ohne eine angemessene menschliche Überprüfung zu ersetzen oder zu beeinflussen; oder
  - das KI-System ist dazu bestimmt, eine vorbereitende Aufgabe für eine Bewertung durchzuführen, die für die Zwecke der in Anhang III aufgeführten Anwendungsfälle relevant ist.

- Achtung: Profiling ist immer ein Fall der Hochrisiko-KI!

research institute

Voraussetzungen

- Der Anspruch ist gegenüber dem Betreiber durchsetzbar
  - Herausfordernd in „Dreiecksverhältnissen“ (Bsp Headhunting-Firma)
- Dieser muss eine Entscheidung treffen (Kündigung, Verpflichtung zur Fortbildung etc.)
  - Weite Auslegung (auch Maßnahmen, Handlungen, vorgelagerte Entscheidungen)
  - Grenzfall „Staplerroboter“
- auf Grundlage der Ausgabe des Systems
  - Das System muss die Entscheidung nicht selbst treffen, sondern für die Entscheidung relevant sein
- Entscheidung muss entweder
  - „rechtliche Auswirkungen“ auf betroffene Person haben (nur „negative“?)
  - …oder diese in „ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen“, nämlich ihrer Ansicht nach in ihrer Gesundheit, Sicherheit oder in ihren Grundrechten (Bsp Weiterbildungsbedarf?)
    - „ihrer Ansicht nach“ →subjektives Element, Perspektive der betroffenen Person relevant

Ausnahmen

- **Art 86 Abs 2 AI Act:**

  „Absatz 1 gilt nicht für die Verwendung von KI-Systemen, bei denen sich Ausnahmen […] oder Beschränkungen […] aus dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht […] ergeben.“

  - Bsp: Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen (rechtfertigt allerdings keine pauschale Auskunftsverweigerung!)

Ausnahmen: Subsidiaritätsklausel

- **Art 86 Abs 3 AI Act:**

  „Dieser Artikel gilt nur insoweit, als das Recht gemäß Absatz 1 ***nicht anderweitig*** *im Unionsrecht festgelegt ist."*

- Normiert Subsidiarität von Art 86 AI Act gegenüber Art 15 Abs 1 lit h iVm Art 22 DSGVO
  - Setzt Anwendbarkeit von DSGVO und AI Act voraus
    - Entsprechendes Hochrisiko-KI-System, das personenbezogene Daten verarbeitet und zur automatisierten Entscheidungsfindung eingesetzt wird
  - Interpretation: Art 86 Abs 3 verlangt vollständige Identität auf Tatbestands- und Rechtsfolgenseite
    - bei Art 15 Abs 1 lit h DSGVO im Vergleich zu Art 86 AI Act nicht gegeben!
    - involvierte Logik und Tragweite / Auswirkungen (Art 15) ≠ wichtigste Elemente und Rolle des KI-Systems (Art 86)
  - Interpretation:„Lückenfüller-Position" des Art 86 AI Act→deckt Bereiche ab, die Art 15 Abs 1 lit h DSGVO nicht miteinbezieht und beide Normen können nebeneinander bestehen

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

Ausnahmen: Subsidiaritätsklausel

- **Im Zweifel: Anwendbarkeit von Art 86 AI Act annehmen und mitberücksichtigen!**

- Möglichkeiten der alleinigen Anwendbarkeit von Art 86 AI Act:
  - Anwendungsbereich von DSGVO ist nicht eröffnet, weil die verarbeiteten Daten keinen Personenbezug aufweisen (zB GPS-Daten oder aggregierte Daten)
  - Keine vollautomatisierte Entscheidung iSd Art 22 DSGVO (zB Leistungsbeurteilungssystem der HR-Abteilung, das „arbeitsscheue“ Personen herausfiltert; die Letztentscheidung über die Kündigung wird allerdings vom Management getroffen, wobei auch andere Informationen miteinbezogen werden)

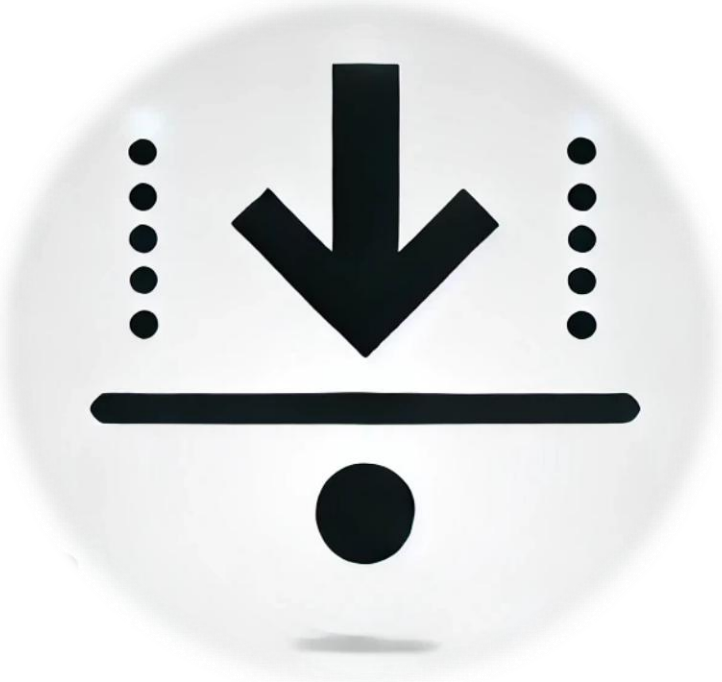


Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

research institute

Inhalte der Erläuterung nach Art 86 AI Act

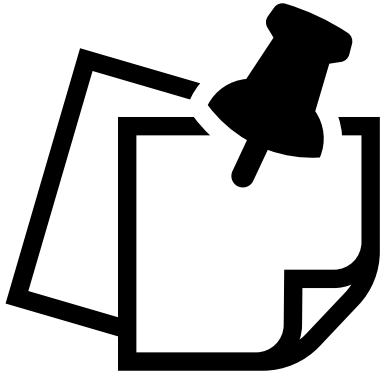
1) Eine klare und aussagekräftige Erläuterung *(Modus)*;
   - ✓ Allgemein verständlich, nachvollziehbar, bedeutungsvoll und nicht zu technisch →Dennoch Vollständigkeit!

2) die wichtigsten Elemente der Entscheidungsfindung;
   - ✓ Lokale Erklärungen!
   - ✓ Wesentliche Entscheidungsgründe (zentrale Einflussfaktoren, „Vor-Entscheidungen“, Eingabedaten, kontrafaktische Erklärungen)
   - ✓ Gewichtung von Merkmalen
   - ✓ Auswirkungen der Entscheidung auf die betroffene Person → insbesondere rechtliche Auswirkungen
   - ✓ Verarbeitungslogik: Systemprozess und grobe Operationsweise der Algorithmen/Modelle (keine detaillierte Darlegung des algorithmischen Codes und der Funktionsweise des Systems erforderlich!)

3) Die Rolle des KI-Systems im Entscheidungsprozess
   - ✓ Qualitativ: Jeweilige Beiträge des KI-Systems zum Entscheidungsprozess (zB Beschreibung spezifischer Funktionen, zB Analyse von Daten, Vorselektionen etc.), impliziert auch Auskunft über menschlichen Beteiligungsgrad an Entscheidung und inwiefern etwaiger Korrekturspielraum genutzt wurde
   - ✓ Quantitative Maßgeblichkeit der Ausgaben des KI-Systems für Entscheidungsfindung

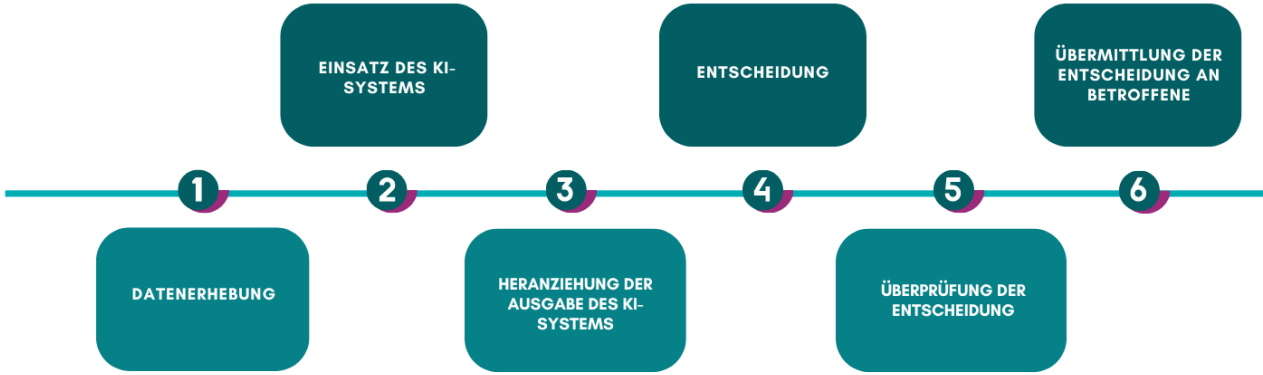
Praktisches zum Recht auf Erklärung

- AI Act trifft hier keine Regelungen →analoge Anwendung DSGVO
- Anträge auf Erklärung können schriftlich, elektronisch oder mündlich gestellt werden.
- Die Antwort des Unternehmens muss kostenlos sein und sollte innerhalb eines Monats erfolgen.
- Sollte eine betroffene Person das Recht auf Erklärung einfordern, obwohl es ihr in dem konkreten Fall nicht zusteht, dann sollte das Unternehmen die Person in Form einer „Negativauskunft" darauf hinweisen.
- Empfehlung: weiterführende Informationen anschließen!



Information über Recht auf Erklärung

- **ErwGr 93 →** spricht an, dass auf Recht nach Art 86 hinzuweisen ist
  - Keine Erwähnung in Art 86 selbst
  - **Empfehlung: iSe weiten Auslegung von Art 26 Abs 11 vorab darüber zu informieren** (*effet utile* iSd Grundrechtsschutzes und Hervorhebung der Bedeutung von ErwGr durch EuGH)!



- **Zeitpunkt** der Information **→Empfehlung: so früh wie möglich!**
  - Bereits bei Datenerhebung oder zum Zeitpunkt des KI-Einsatzes
  - Jedenfalls zusätzlich in der Entscheidungsmitteilung selbst

Sanktionen und Rechtsschutz

- Konkrete Umsetzung des Rechts gemäß Art 86 AI Act noch offen
- Eventuell Schutzgesetz?
- Art 85 AI Act: **Beschwerde bei zuständiger Marktüberwachungsbehörde** (noch zu benennen)
- **Produkthaftungsrichtlinie** (neu)
- AI Act in Anhang der **VerbandsklagenRL** aufgenommen
- **Geldbußen** bei Verstoß gegen bestimmte Transparenz- und Informationspflichten (bis zu €15 Mio.)

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

research institute

Der „digitale Omnibus“

- Hintergrund: **„Draghi-Report“** (bzgl künftiger Wettbewerbsfähigkeit der EU)
- Entwurf zum Digitalen Omnibus am 19.11.2025 von EK vorgestellt
- **Ziel:**
  - Vereinfachung der mittlerweile sehr umfangreichen digitalen Gesetzgebung
  - Förderung von Innovation / Expansion, Abbau von bürokratischen Hürden, „Regelungsdschungel“ etc.
- Dazu sollen diverse Rechtsakte angepasst bzw zusammengeführt werden (betrifft auch DSGVO und AI Act)
- **Auswirkungen auf Informations- und Erklärungsrechte:**
  - Anwendbarkeit Art 86 (+Art 26) AI Act evtl verschoben
  - Änderung Art 22 Abs 1 DSGVO („Wording“ umgedreht; Wegfall der Notwendigkeitsvoraussetzung)

research institute

Conclusio

Arbeitsalltag zunehmend geprägt von KI-Einsatz

Insbesondere in Entscheidungsfindungs-prozessen von Unternehmen gegenüber Beschäftigten

Erklärbare und nachvollziehbare KI-Entscheidungen als Fundament für Fairness und Rechtsschutz im digitalen Zeitalter!

Art 86 AI Act: essenzielles Betroffenenrecht
→Konkretisierung durch höchstgerichtliche Rsp bleibt abzuwarten

Datenschutzrechtliche Ansprüche gelten neben dem AI Act

Exkurs: Projekt „Aufklärung 4.0 – Entscheidungen der KI als Mensch verstehen“

- Auftraggeber: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Laufzeit: 06/2024 – 04/2025
- Ziel: Erarbeitung praxisrelevanter Leitlinien im Umgang mit Auskunftsanspruch nach Art 86 AI Act für Konsument*innen und Wirtschaftsseite
- Ausgedehnter Stakeholder-Prozess
- Schlüsseldokumente auf Webseite des BMASGPK abzurufen (DE/EN)
- Mehr Infos: https://researchinstitute.at/aufklaerung-4-0-projektergebnisse-veroeffentlicht/

Bild: KI generiert mittels Adobe Express

Exkurs: Projekt „AI Know“

- Information und Mitbestimmung bei KI-basierten Entscheidungsfindungen im Beschäftigtenkontext
- **Auftraggeber:** Arbeiterkammer Wien
- **Laufzeit:** 07/25 – 12/25
- **Ziel:** Analyse einschlägiger Rechtsgrundlagen (DSGVO, AI Act, ArbVG, PlattformarbeitsRL), die Beschäftigten und BR entsprechende Rechte einräumen
- **Projektergebnisse:**
  - Theoretischer Bericht
  - Praxisbroschüre (Checklisten, Musterschreiben, Tabellen, Beispiele)
- Stakeholder-Einbindung und laufender Austausch mit Auftraggeber
- Mehr Infos: https://researchinstitute.at/ai-know-projekt-kickoff-zu-ki-entscheidungen-im-arbeitskontext/

Bild: KI generiert mittels ChatGPT (OpenAI)

Exkurs: Projekt „AI Know“

Theoretischer Bericht

https://emedien.arbeiterkammer.at/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akw:g-7321293

Praktische Broschüre

https://emedien.arbeiterkammer.at/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akw:g-7321303

research institute

Vielen Dank!

Abonnieren Sie unseren Newsletter und

besuchen Sie uns unter: www.researchinstitute.at

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient als Präsentationsunterlage, erstellt und bearbeitet von den genannten Autor*innen

Copyright:

Die vorliegenden (elektronischen) Unterlagen wurden von den genannten Autor*innen entwickelt. Wir dürfen Sie daher bitten, das geistige Eigentum im Sinne des Urheberrechts zu respektieren. Auch die Vervielfältigung der Unterlagen und Dateien, die kein veröffentlichtes Werk darstellt, ist nicht gestattet. Ohne schriftliche Genehmigung durch die AutorInnen dürfen weder die Unterlagen selbst noch einzelne Informationen daraus reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden.

Disclaimer:

Dieses Dokument wurde auf Basis jener Informationen erstellt, die den Autor*innen als für den Zweck des Dokuments relevant erschienen. Die Autor*innen übernehmen jedoch keine Haftung/Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen. Die Angaben in diesem Dokument können von dem Empfänger nicht als Zusicherung oder Garantie verstanden werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich im Laufe der Zeit verändern oder zum Übergabezeitpunkt bereits verändert haben. Technische Änderungen vorbehalten.

Kontakt: kontakt@researchinstitute.at